친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리・지원에 관한 법률 시행령 (약칭: 친환경농어업법 시행령)

[시행 2023. 12. 12.] [대통령령 제33913호, 2023. 12. 12., 타법개정]

농림축산식품부 (친환경농업과) 044-201-2436, 2437
해양수산부 (양식산업과) 051-773-5631, 5632
해양수산부 (유통가공과) 051-773-5445

제1조(목적) 이 영은 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리・지원에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(친환경농어업에 대한 기여도) 농림축산식품부장관・해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장은 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리・지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제16조제1항에 따른 친환경농어업에 대한 기여도를 평가하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 농어업 환경의 유지・개선 실적
2. 유기식품 및 비식용유기가공품(이하 "유기식품등"이라 한다), 친환경농수산물 또는 유기농어업자재의 생산・유통・수출 실적
3. 유기식품등, 무농약농산물, 무농약원료가공식품, 무항생제수산물 및 활성처리제 비사용 수산물의 인증 실적 및 사후관리 실적
4. 친환경농어업 기술의 개발・보급 실적
5. 친환경농어업에 관한 교육・훈련 실적
6. 농약・비료 등 화학자재의 사용량 감축 실적
7. 축산분뇨를 퇴비 및 액체비료 등으로 자원화한 실적

제3조(유기식품등 인증의 소관) 법 제19조제1항에 따라 유기식품등에 대한 인증을 하는 경우 유기농산물・축산물・임산물과 유기수산물이 섞여 있는 유기식품등의 소관은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 유기농산물・축산물・임산물의 비율이 유기수산물의 비율보다 큰 경우: 농림축산식품부장관
2. 유기수산물의 비율이 유기농산물・축산물・임산물의 비율보다 큰 경우: 해양수산부장관
3. 유기수산물의 비율이 유기농산물・축산물・임산물의 비율과 같은 경우: 법 제20조제1항에 따른 신청에 따라 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관

제4조(과징금의 부과금액 등) ① 법 제24조의2제1항에 따른 과징금의 부과금액 및 판매금액 산정의 세부기준은 별표 1과 같다.

② 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관은 법 제24조의2제1항에 따라 과징금을 부과하려면 그 위반행위의 종류와 과징금의 금액 등을 명시하여 과징금을 낼 것을 과징금 부과대상자에게 서면으로 알려야 한다.

③ 제2항에 따라 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 30일 이내에 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 정하는 수납기관에 과징금을 내야 한다.<개정 2023. 12. 12.>

④ 제3항에 따라 과징금의 납부를 받은 수납기관은 그 납부자에게 영수증을 발급해야 한다.

⑤ 과징금의 수납기관이 제3항에 따라 과징금을 수납한 때에는 납부받은 사실을 지체 없이 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 알려야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에서 정한 사항 외에 과징금의 부과・징수에 필요한 사항은 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정한다.

제5조(과징금의 납부기한 연기 및 분할 납부) 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 「행정기본법」 제29조 단서에 따라 법 제24조의2제1항에 따른 과징금의 납부기한을 연기하거나 분할 납부하게 하는 경우 납부기한의 연기는

그 납부기한의 다음 날부터 1년을 초과할 수 없고, 각 분할된 납부기한 간의 간격은 4개월 이내로 하며, 분할 납부의 횟수는 3회 이내로 한다.
[전문개정 2023. 12. 12.]

제6조(인증기관 지정 등의 평가) 법 제26조제4항에서 "대통령령으로 정하는 기관 또는 단체"란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다. <개정 2022. 5. 31.>

1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국농촌경제연구원 또는 한국해양수산개발원
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국식품연구원
3. 「고등교육법」에 따른 학교 또는 그 소속 법인
4. 「한국농수산대학교 설치법」에 따른 한국농수산대학교
5. 그 밖에 친환경농어업 또는 유기식품등에 관하여 전문성이 있다고 인정되어 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 고시하는 기관 또는 단체

제7조(권한의 위임 또는 위탁) ① 농림축산식품부장관 및 해양수산부장관은 법 제58조제1항에 따라 다음 각 호의 권한을 식품의약품안전처장에게 위탁한다.

1. 법 제23조의2제2항에 따른 수입 유기식품등(비식용유기가공품은 제외한다. 이하 이 항에서 같다)의 인증 및 표시기준 적합성 조사
2. 법 제23조의2제4항에 따른 수입 유기식품등의 신고의 수리

② 농림축산식품부장관은 법 제58조제1항에 따라 다음 각 호의 권한 중 농업, 축산업, 농산물 및 축산물에 관한 권한을 농촌진흥청장에게 위임한다.<개정 2021. 11. 2.>

1. 법 제11조제1항제1호부터 제5호까지 및 제6호에 따른 실태조사·평가 및 같은 조 제3항에 따른 보고
2. 법 제12조제1항에 따른 사업장에의 출입 및 조사 시료(試料)의 채취
3. 법 제13조제1항 및 제2항에 따른 친환경농어업 기술과 자재 등의 연구·개발과 보급 및 교육·지도에 필요한 시책의 마련과 지원

③ 농림축산식품부장관은 법 제58조제1항에 따라 다음 각 호의 권한 중 임업 및 임산물에 관한 권한을 산림청장에게 위임한다.

1. 법 제11조제1항제1호부터 제5호까지 및 제6호에 따른 실태조사·평가 및 같은 조 제3항에 따른 보고
2. 법 제12조제1항에 따른 사업장에의 출입 및 조사 시료의 채취
3. 법 제13조에 따른 친환경농어업 기술과 자재 등의 연구·개발과 보급 및 교육·지도에 필요한 시책의 마련과 지원
4. 법 제15조제2항에 따른 우수 사례의 발굴·홍보
5. 법 제16조제1항에 따른 유기식품등, 무농약원료가공식품, 친환경농수산물 또는 유기농어업자재의 생산자, 생산자단체, 유통업자 및 수출업자에 대한 시설의 설치자금 등의 지원
6. 법 제55조제2항에 따른 우선구매의 요청

④ 농림축산식품부장관은 법 제58조제1항에 따라 다음 각 호의 권한 중 농업·축산업·임업, 농산물·축산물·임산물(이하 "농림축산물"이라 한다) 및 농림축산물 가공품(제3조제2호에 해당하는 경우는 제외한다)에 관한 권한을 국립농산물품질관리원장에게 위임한다.

1. 법 제14조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 교육·훈련, 교육훈련기관의 지정 및 지원
2. 법 제14조의2제1항에 따른 교육훈련기관의 지정취소 또는 업무정지 처분
3. 법 제19조제1항에 따른 유기식품등에 대한 인증
4. 법 제23조제2항(법 제36조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증품의 생산방법과 사용자재 등에 관한 정보 표시의 권고
5. 법 제23조제3항에 따른 제한적인 유기표시의 허용

6. 법 제23조의2제2항에 따른 수입 유기식품등 중 비식용유기가공품의 인증 및 표시 기준 적합성 조사
7. 법 제23조의2제4항에 따른 수입 유기식품등 중 비식용유기가공품의 신고의 수리
8. 법 제24조제1항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증의 취소, 인증표시의 제거·정지 또는 시정조치 명령
9. 법 제24조제2항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증사업자에 대한 인증 취소의 통지 및 인증기관의 인증 취소 사실 보고의 수리
10. 법 제24조의2에 따른 과징금의 부과·징수
11. 법 제25조에 따른 동등성 인정(외국정부와의 동등성 인정 관련 협정 체결은 제외한다) 및 동등성 인정 사실의 인터넷 홈페이지 게시
12. 법 제26조제1항에 따른 인증기관의 지정
13. 법 제26조제2항부터 제5항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)까지의 규정에 따른 인증기관의 지정 신청 수리, 지정 갱신, 평가업무의 위임·위탁, 변경신고의 수리 및 변경승인
14. 법 제26조의2제1항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 자격 부여
15. 법 제26조의2제2항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 자격을 부여받으려는 자에 대한 교육
16. 법 제26조의2제3항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 자격 취소·정지 또는 시정조치 명령
17. 법 제26조의4제1항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 교육
18. 법 제27조제1항제2호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관에 대한 접근 및 정보·자료 제공의 요청
19. 법 제27조제1항제4호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 인증 결과 및 사후관리 결과 등에 대한 보고의 수리
20. 법 제27조제1항제5호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증사업자에 대한 불시(不時) 심사 및 그 결과의 기록·관리
21. 법 제28조(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 인증업무 휴업·폐업 신고의 수리
22. 법 제29조제1항 및 제2항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 지정취소·업무정지 또는 시정조치 명령 및 지정취소·업무정지 처분 사실의 인터넷 홈페이지 게시
23. 법 제31조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 판매·유통 중인 인증품등에 대한 조사, 사업장에 대한 조사, 검사 시료의 무상 제공 요청과 검사 및 자료 제출 등의 요구
24. 법 제31조제4항부터 제6항까지의 규정(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조사 결과의 통지, 재검사 요청의 접수, 재검사 여부의 결정·통보, 재검사 및 재검사 결과의 통보
25. 법 제31조제7항부터 제9항까지의 규정(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조치명령, 인증품등의 압류 및 조치명령의 내용 공표
26. 법 제32조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관에 대한 조사
27. 법 제32조제2항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관에 대한 지정취소·업무정지 또는 시정조치 명령
28. 법 제32조의2제1항 및 제2항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관 평가·등급결정 및 결과 공표, 평가 및 등급결정 결과의 인증기관 관리·지원·육성 등에의 반영
29. 법 제33조제2항 및 제3항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 지위 승계 신고의 수리 및 신고수리 여부의 통지
30. 법 제34조제1항에 따른 무농약농산물·무농약원료가공식품에 대한 인증
31. 법 제35조제1항에 따른 인증기관의 지정

32. 법 제36조제2항에 따른 제한적인 무농약 표시의 허용
33. 법 제37조제1항에 따른 유기농어업자재의 공시
34. 법 제41조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 유기농어업자재 시험연구기관의 지정, 지정 신청의 접수, 지정갱신, 지정변경 신청의 접수, 지정취소 및 업무정지 명령
35. 법 제41조의2제2호에 따른 유기농어업자재 시험연구기관에 대한 접근 허용의 요청 및 정보·자료 제공의 요청
36. 법 제41조의3제1항에 따른 유기농어업자재 시험연구기관에 대한 조사
37. 법 제43조제1항에 따른 공시의 취소·판매금지 처분 또는 시정조치 명령
38. 법 제43조제2항에 따른 공시 취소의 통지 및 그 취소 사실 보고의 수리
39. 법 제44조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 공시기관의 지정, 지정신청의 접수, 지정갱신, 변경신고 수리 및 변경승인
40. 법 제45조제2호에 따른 공시기관에 대한 접근 허용의 요청 및 정보·자료 제공의 요청
41. 법 제45조제4호에 따른 공시 결과 및 사후관리 결과 등에 대한 보고의 수리
42. 법 제46조에 따른 공시기관의 공시업무 휴업·폐업 신고의 수리
43. 법 제47조제1항 및 제2항에 따른 공시기관의 지정취소·업무정지 또는 시정조치 명령 및 그 처분 사실의 인터넷 홈페이지 게시
44. 법 제49조제1항에 따른 판매·유통 중인 공시 받은 유기농어업자재에 대한 조사, 공시사업자의 사업장에 대한 조사, 검사 시료의 무상 제공 요청과 검사 및 자료 제출 등의 요구
45. 법 제49조제4항부터 제6항까지의 규정에 따른 조사 결과의 통지, 재검사 요청의 접수, 재검사 여부의 결정·통보, 재검사 및 재검사 결과의 통보
46. 법 제49조제7항부터 제9항까지의 규정에 따른 조치명령, 유기농어업자재의 압류 및 조치명령의 내용 공표
47. 법 제50조제1항 및 제2항에 따른 공시기관에 대한 조사, 지정취소·업무정지 또는 시정조치 명령
48. 법 제51조제2항 및 제3항에 따른 공시기관의 지위 승계 신고의 수리 및 신고수리 여부의 통지
49. 법 제53조제1항에 따른 친환경 인증관리 정보시스템의 구축·운영
50. 법 제53조의2제1항에 따른 유기농어업자재 정보시스템의 구축·운영
51. 법 제54조에 따른 인증제도 활성화를 위한 사항의 추진 및 자금의 지원
52. 법 제54조의2에 따른 명예감시원 활동의 관리·운영
53. 법 제56조제2항 각 호에 따른 수수료의 수납
54. 법 제57조제1항에 따른 교육훈련기관의 지정취소, 인증심사원의 자격 취소, 인증기관 또는 공시기관의 지정취소에 대한 청문
55. 법 제62조제5항에 따른 과태료의 부과·징수

⑤ 해양수산부장관은 법 제58조제1항에 따라 다음 각 호의 권한 중 수산업, 수산물 및 그 가공품(제3조제1호에 해당하는 경우는 제외한다)에 관한 권한을 국립수산물품질관리원장에게 위임한다.<개정 2021. 11. 2.>

1. 법 제14조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 교육·훈련, 교육훈련기관의 지정 및 지원
2. 법 제14조의2제1항에 따른 교육훈련기관의 지정취소 또는 업무정지 처분
3. 법 제19조제1항에 따른 유기식품등에 대한 인증
4. 법 제20조제3항, 제5항부터 제8항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)까지의 규정에 따른 인증 심사·심사 결과 통지, 재심사 신청의 접수, 재심사 여부의 결정·통보, 재심사 및 재심사 결과의 통보, 인증 변경승인
5. 법 제21조제2항부터 제6항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)까지의 규정에 따른 인증 갱신, 유효기간 연장, 재심사 신청의 접수, 재심사 여부의 결정·통보, 재심사 및 재심사 결과의 통보
6. 법 제22조제1항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증품의 생산, 제조·가공 또는 취급하여 판매한 실적에 대한 보고의 수리
7. 법 제23조제2항(법 제36조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증품의 생산방법과 사용자재 등에 관한 정보 표시의 권고

8. 법 제23조제3항에 따른 제한적인 유기표시의 허용
9. 법 제24조제1항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증의 취소, 인증표시의 제거ㆍ정지 또는 시정조치 명령
10. 법 제24조제2항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증사업자에 대한 인증 취소의 통지 및 인증기관의 인증 취소 사실 보고의 수리
11. 법 제24조의2에 따른 과징금의 부과ㆍ징수
12. 법 제25조에 따른 동등성 인정(외국정부와의 동등성 인정 관련 협정 체결은 제외한다) 및 동등성 인정 사실의 인터넷 홈페이지 게시
13. 법 제26조제1항에 따른 인증기관의 지정
14. 법 제26조제2항부터 제5항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)까지의 규정에 따른 인증기관의 지정 신청 수리, 지정 갱신, 평가업무의 위임ㆍ위탁, 변경신고의 수리 및 변경승인
15. 법 제26조의2제1항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 자격 부여
16. 법 제26조의2제2항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 자격을 부여받으려는 자에 대한 교육
17. 법 제26조의2제3항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 자격 취소ㆍ정지 또는 시정조치 명령
18. 법 제26조의4제1항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증심사원의 교육
19. 법 제27조제1항제2호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관에 대한 접근 및 정보ㆍ자료 제공의 요청
20. 법 제27조제1항제4호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 인증 결과 및 사후관리 결과 등에 대한 보고의 수리
21. 법 제27조제1항제5호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증사업자에 대한 불시 심사 및 그 결과의 기록ㆍ관리
22. 법 제28조(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 인증업무 휴업ㆍ폐업 신고의 수리
23. 법 제29조제1항 및 제2항(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 지정취소ㆍ업무정지 또는 시정조치 명령 및 지정취소ㆍ업무정지 처분 사실의 인터넷 홈페이지 게시
24. 법 제31조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 판매ㆍ유통 중인 인증품등에 대한 조사, 사업장에 대한 조사, 검사 시료의 무상 제공 요청과 검사 및 자료 제출 등의 요구
25. 법 제31조제4항부터 제6항까지의 규정(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조사 결과의 통지, 재검사 요청의 접수, 재검사 여부의 결정ㆍ통보, 재검사 및 재검사 결과의 통보
26. 법 제31조제7항부터 제9항까지의 규정(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조치명령, 인증품등의 압류 및 조치명령의 내용 공표
27. 법 제32조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관에 대한 조사
28. 법 제32조제2항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관에 대한 지정취소ㆍ업무정지 또는 시정조치 명령
29. 법 제32조의2제1항 및 제2항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증기관의 평가ㆍ등급결정 및 결과 공표, 평가 및 등급결정 결과의 인증기관 관리ㆍ지원ㆍ육성 등에의 반영
30. 법 제33조제2항 및 제3항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 인증사업자 또는 인증기관의 지위 승계 신고의 수리 및 신고수리 여부의 통지
31. 법 제34조제1항에 따른 무항생제수산물 및 활성처리제 비사용 수산물에 대한 인증
32. 법 제35조제1항에 따른 인증기관의 지정
33. 법 제53조제1항에 따른 친환경 인증관리 정보시스템의 구축ㆍ운영

34. 법 제53조의2제1항에 따른 유기농어업자재 정보시스템의 구축·운영
35. 법 제54조제2항제2호에 따른 인증사업자 또는 인증기관에 대한 자금 지원
36. 법 제54조의2에 따른 명예감시원 활동의 관리·운영
37. 법 제56조제1항제1호·제1호의2·제2호 및 제3호, 같은 조 제2항제1호·제2호에 따른 수수료의 수납
38. 법 제57조제1항에 따른 교육훈련기관의 지정취소, 인증심사원의 자격 취소 및 인증기관의 지정취소에 대한 청문
39. 법 제62조제5항에 따른 과태료[법 제20조제8항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제22조제1항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제22조제2항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제23조제1항(인증을 받지 않은 사업자가 인증품의 포장을 해체하여 재포장한 후 법 제23조제1항에 따른 표시를 한 행위를 포함한다), 법 제23조제3항, 법 제26조제5항 본문·단서(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제27조제1항제3호부터 제5호까지(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제27조제2항제2호 및 제3호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제28조(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제31조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제32조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제33조(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제36조제1항(인증을 받지 않은 사업자가 인증품의 포장을 해체하여 재포장한 후 법 제36조제1항에 따른 표시를 한 행위를 포함한다) 및 법 제36조제2항의 위반행위에 대한 과태료만 해당한다]의 부과·징수

⑥ 해양수산부장관은 법 제58조제1항에 따라 다음 각 호의 권한 중 수산업 및 수산물에 관한 권한을 국립수산과학원장에게 위임한다.<개정 2021. 11. 2.>

1. 법 제11조제1항에 따른 실태조사·평가 및 같은 조 제3항에 따른 보고
2. 법 제12조제1항에 따른 사업장에의 출입 및 조사 시료의 채취
3. 법 제13조제1항 및 제2항에 따른 친환경농어업 기술과 자재 등의 연구·개발과 보급 및 교육·지도에 필요한 시책의 마련과 지원

⑦ 농촌진흥청장, 국립농산물품질관리원장, 국립수산물품질관리원장 또는 국립수산과학원장은 제2항 및 제4항부터 제6항까지의 규정에 따라 위임받은 권한의 일부 또는 전부를 법 제58조제2항에 따라 소속 기관의 장에게 재위임한 경우에는 그 내용을 고시해야 한다.

제8조(민감정보 및 고유식별정보의 처리) ① 농림축산식품부장관·해양수산부장관(제7조에 따라 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관의 권한을 위임받은 자를 포함한다) 또는 지방자치단체의 장(해당 권한이 위임된 경우에는 그 권한을 위임받은 자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호에 따른 주민등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. <개정 2021. 11. 2.>

1. 법 제13조제2항 및 제3항에 따른 비용의 지원에 관한 사무
2. 법 제16조제1항에 따른 시설의 설치자금 등의 지원에 관한 사무

② 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관(제7조에 따라 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관의 권한을 위임받은 자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제18조제2호에 따른 범죄경력자료에 해당하는 정보 또는 같은 영 제19조제1호에 따른 주민등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제24조의2에 따른 과징금의 부과·징수에 관한 사무
2. 법 제26조의3에 따른 인증기관의 임원 또는 직원의 결격사유 확인에 관한 사무
3. 법 제31조제7항에 따른 조치에 관한 사무
4. 법 제49조제7항에 따른 조치에 관한 사무

제9조(과태료의 부과기준) 법 제62조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다.

부칙 <제30975호,2020. 8. 26.>

제1조(시행일) 이 영은 2020년 8월 28일부터 시행한다.

제2조(과태료의 부과기준에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 받은 과태료의 부과처분은 별표 2 제2호의 개정규정에 따른 위반행위의 횟수 산정에 포함한다.

제3조(다른 법령의 개정) ① 가축전염병 예방법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2 제1호마목3) 및 바목3) 중 "「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리ㆍ지원에 관한 법률」에 따른 무항생제축산물"을 각각 "「축산법」에 따른 무항생제축산물"로 한다.

② 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1 제7호카목 중 "「친환경농업육성법」 제19조"를 "「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리ㆍ지원에 관한 법률」 제16조"로 한다.

③ 농업ㆍ농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제1항제2호 중 "무농약농수산물등"을 "무농약농산물ㆍ무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등"으로 한다.

별표 5 제33호 중 "무농약농수산물등"을 "무농약농산물ㆍ무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등"으로 한다.

④ 지방세기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 3 제265호의 과세자료의 구체적인 범위란 중 "무농약농수산물등"을 "무농약농산물ㆍ무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등"으로 한다.

⑤ 지방세법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1 제4종 제129호 중 "무농약농수산물등"을 "무농약농산물ㆍ무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등"으로 한다.

⑥ 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 6 제11호를 다음과 같이 한다.

11.「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리ㆍ지원에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 친환경농업 육성계획

⑦ 지속가능발전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 제13호를 다음과 같이 한다.

13.「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리ㆍ지원에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 친환경농업 육성계획

부칙 <제32100호,2021. 11. 2.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제32657호,2022. 5. 31.>(한국농수산대학교 설치법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2022년 6월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ③까지 생략

④ 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리ㆍ지원에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제4호를 다음과 같이 한다.

4.「한국농수산대학교 설치법」에 따른 한국농수산대학교

⑤ 생략

제3조 생략

부칙 <제33913호,2023. 12. 12.>(행정법제 혁신을 위한 가덕도신공항 건설을 위한 특별법 시행령 등 123개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

과징금의 부과금액 및 판매금액 산정의 세부기준(제4조제1항 관련)

1. 과징금은 최근 3년 동안 2회 이상 법 제24조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 한 때에 부과한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위가 적발된 날부터 다시 같은 위반행위가 적발된 날을 각각 기준으로 한다.
2. 과징금의 금액은 위반행위에 따른 유기식품등, 무농약농산물·무농약원료 가공식품, 무항생제수산물 및 활성처리제 비사용 수산물(이하 "인증품"이라 한다)의 판매금액의 100분의 50으로 하되, 인증품의 판매금액은 위반행위가 적발될 당시의 판매가격에 판매량을 곱하여 산정한 금액으로 한다.
3. 인증품의 판매가격은 다음 각 목의 구분에 따른 가격으로 한다.
   가. 신용카드 매출전표, 세금계산서, 금융계좌의 이체 명세 및 거래처의 전산자료 등 판매가격을 증명할 수 있는 자료가 있는 경우: 해당 자료에 기재된 판매가격
   나. 판매가격을 증명하는 자료가 없는 등 판매가격의 확인이 곤란한 경우에는 다음의 순서에 따라 산정한 가격
      1) 위반행위가 적발된 날을 기준으로 인증사업자의 사업장 소재지가 속하는 시·군·구(자치구를 말한다)의 인증사업자 3인이 판매하는 같은 인증품 품목에 대한 판매가격을 평균한 가격
      2) 같은 인증품 품목을 판매하는 인증사업자가 없는 경우에는 인증사업자의 사업장 소재지가 속하는 시·군·구에서 해당 인증품을 판매하는 판매자 3인의 판매가격을 평균한 가격
      3) 1) 및 2)에 따라 판매가격을 산출할 수 없는 경우에는 인증사업자의 사업장 소재지가 속하는 시·군·구의 판매자 3인의 인증을 받지 않은 같은 품목의 농수산물 및 농수산물 가공품의 판매가격을 평균한 가격에 그 평균가격의 50퍼센트를 가산한 가격
4. 인증품의 판매량은 위반행위가 적발된 날이 속하는 인증의 유효기간의 시작일부터 적발일까지의 기간에 위반행위가 적발된 인증품의 판매량을 기준으로 산출한다. 이 경우 판매량은 제3호가목에 따른 판매가격 증명 자료 및 법 제22조제1항에 따라 통보된 실적 자료를 기초로 산출하되, 해당 자료로 판매량을 확인할 수 없는 경우에는 해당 인증품 품목의 거래처 등을 방문하여 판매량을 조사하는 방법으로 산출한다.

■ 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행령 [별표 2]

과태료의 부과기준(제9조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대해 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우

3) 위반행위자가 자연재해·화재 등으로 재산에 현저한 손실이 발생하거나 사업여건의 악화로 사업이 중대한 위기에 처한 경우

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제62조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

1) 위반의 내용·정도가 중대하여 소비자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 (단위: 만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 법 제20조제8항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 해당 인증기관으로부터 승인을 받지 않고 인증받은 내용을 변경한 경우	법 제62조 제3항제1호	100	200	300

나. 법 제22조제1항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 인증품의 생산, 제조·가공 또는 취급 실적을 알리지 않은 경우	법 제62조 제4항제1호	30	50	100
다. 법 제22조제2항(법 제34조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 관련 서류 등을 보관하지 않은 경우	법 제62조 제4항제2호	30	50	100
라. 인증을 받지 않은 사업자가 인증품의 포장을 해체하여 재포장한 후 법 제23조제1항 또는 제36조제1항에 따른 표시를 한 경우	법 제62조 제2항제1호	150	300	500
마. 법 제23조제1항 또는 제36조제1항에 따른 표시기준을 위반한 경우	법 제62조 제4항제3호	30	50	100
바. 법 제23조제3항 또는 제36조제2항에 따른 제한적 표시기준을 위반한 경우	법 제62조 제2항제2호	150	300	500
사. 법 제26조제5항 본문(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 변경사항을 신고하지 않은 경우	법 제62조 제4항제4호	30	50	100
아. 법 제26조제5항 단서(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 중요 사항을 승인받지 않고 변경한 경우	법 제62조 제3항제2호	100	200	300
자. 법 제27조제1항제3호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 관련 자료를 보관하지 않은 경우	법 제62조 제2항제3호	150	300	500
차. 법 제27조제1항제4호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인증 결과 및 사후관리 결과 등을 거짓으로 보고한 경우	법 제62조 제2항제4호	150	300	500
카. 법 제27조제1항제4호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인증 결과 및 사후관리 결과 등을 보고하지 않은 경우	법 제62조 제3항제3호	100	200	300
타. 법 제27조제1항제5호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 불시 심사의 결과를 기록·관리하지 않은 경우	법 제62조 제2항제3호	150	300	500

파. 법 제27조제2항제2호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인증심사업무를 한 경우	법 제62조 제2항제5호	150	300	500
하. 법 제27조제2항제3호(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인증심사업무 결과를 기록하지 않은 경우	법 제62조 제2항제6호	150	300	500
거. 법 제28조(법 제35조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 신고하지 않고 인증업무의 전부 또는 일부를 휴업하거나 폐업한 경우	법 제62조 제2항제7호	150	300	500
너. 정당한 사유 없이 법 제31조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제62조 제2항제8호	150	300	500
더. 정당한 사유 없이 법 제32조제1항(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제62조 제1항	300	500	1,000
러. 법 제33조(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인증기관의 지위를 승계하고도 그 사실을 신고하지 않은 경우	법 제62조 제2항제9호	150	300	500
머. 법 제33조(법 제34조제5항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인증사업자의 지위를 승계하고도 그 사실을 신고하지 않은 경우	법 제62조 제3항제4호	100	200	300
버. 법 제38조제4항을 위반하여 해당 공시기관으로부터 승인을 받지 않고 공시를 받은 내용을 변경한 경우	법 제62조 제3항 제1호	100	200	300
서. 법 제40조제1항을 위반하여 공시를 받은 유기농어업자재를 생산하거나 수입하여 판매한 실적을 알리지 않은 경우	법 제62조 제4항제1호	30	50	100
어. 법 제40조제2항을 위반하여 관련 서류 등을 보관하지 않은 경우	법 제62조 제4항제2호	30	50	100
저. 법 제41조의2제3호를 위반하여 관련 자	법 제62조	150	300	500

료를 보관하지 않은 경우	제2항제3호			
처. 정당한 사유 없이 법 제41조의3제1항에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제62조 제1항	300	500	1,000
커. 법 제42조에 따른 표시기준을 위반한 경우	법 제62조 제3항제5호	100	200	300
터. 법 제44조제4항 본문을 위반하여 변경사항을 신고하지 않은 경우	법 제62조 제4항제4호	30	50	100
퍼. 법 제44조제4항 단서를 위반하여 중요사항을 승인받지 않고 변경한 경우	법 제62조 제3항제2호	100	200	300
허. 법 제45조제3호를 위반하여 관련 자료를 보관하지 않은 경우	법 제62조 제2항제3호	150	300	500
고. 법 제45조제4호를 위반하여 공시 결과 및 사후관리 결과 등을 거짓으로 보고한 경우	법 제62조 제2항제4호	150	300	500
노. 법 제45조제4호를 위반하여 공시 결과 및 사후관리 결과 등을 보고하지 않은 경우	법 제62조 제3항제3호	100	200	300
도. 법 제45조제5호를 위반하여 관련 불시 심사 결과를 기록·관리하지 않은 경우	법 제62조 제2항제3호	150	300	500
로. 법 제46조를 위반하여 신고하지 않고 공시업무의 전부 또는 일부를 휴업하거나 폐업한 경우	법 제62조 제2항제7호	150	300	500
모. 정당한 사유 없이 법 제49조제1항에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제62조 제2항제8호	150	300	500
보. 정당한 사유 없이 법 제50조제1항에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제62조 제1항	300	500	1,000
소. 법 제51조를 위반하여 공시기관의 지위를 승계하고도 그 사실을 신고하지 않은 경우	법 제62조 제2항제9호	150	300	500
오. 법 제51조를 위반하여 공시사업자의 지위를 승계하고도 그 사실을 신고하지 않은 경우	법 제62조 제3항제4호	100	200	300